

1500636-39.2020.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO
Comarca: Mairinque
Foro: Foro de Mairinque
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Moises Manoel dos Santos Sampaio e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

Vistos.

LILIANE APARECIDA MEDINA OLIVEIRA, qualificada nos autos, denunciada como incurso no art. 155,§4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara
Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Mairinque - SP - cep 18120-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500636-39.2020.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500636-39.2020.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Moises Manoel dos Santos Sampaio e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLA CARLINI CATUZZO

Vistos.

LILIANE APARECIDA MEDINA OLIVEIRA, qualificada nos autos, denunciada como incurso

no art. 155,§4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, conforme decisão judicial proferida em audiência (fls. 238/239).

Analisando os autos, extrai-se que o beneficiado, impossibilitado de cumprir os comparecimentos periódicos em juízo, pelo fechamento deste foro em razão da pandemia de Covid-19, e, com a retomada do atendimento presencial, compareceu em juízo conforme fls. 361/362.

Não se olvidando o caráter pedagógico da suspensão condicional do processo, denota-se, no presente caso, especificamente, que o réu advertido vinha cumprindo regularmente seus comparecimentos bimestrais, não havendo outros elementos desabonadores contra si, de modo que a extensão do seu período de prova e os efeitos dele decorrentes, constitui prejuízo que não lhe incumbiria suportar.

Nesse sentido o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n º 62, em 17 de março de 2020, bem como a Orientação Técnica sobre alternativas penais, em 27 de abril de 2020, para que o período em que a parte ficou impossibilitada de cumprir fosse computado como lapso temporal efetivamente cumprido, conforme cita-se:

"(2) No âmbito da execução penal, transação penal e condições impostas por suspensão condicional do processo e sursis: (i) Dispensar o comparecimento pessoal para o cumprimento de penas e medidas alternativas como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. durante o período da pandemia; (ii) Computar o período de dispensa temporária do cumprimento de penas e medidas alternativas de cunho pessoal e presencial como a prestação de serviços à comunidade, o comparecimento em juízo etc. durante o período da pandemia, como período de efetivo cumprimento, considerando que a sua interrupção independe da vontade da pessoa em cumprimento, decorrendo diretamente de imposição determinada por autoridades sanitárias, além do que a manutenção prolongada de pendências jurídico-penais tem um efeito dessocializador, em particular quanto as oportunidades de trabalho e renda;"

Desta forma, acolhendo a recomendação emanada do CNJ, cumpridas as demais condições impostas por ocasião da suspensão condicional do processo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de LILIANE APARECIDA MEDINA OLIVEIRA, qualificada nos autos, nos termos do artigo 89,§5º, da Lei nº 9099/95.

Após as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Mairinque, 19 de dezembro de 2022.

CARLA CARLINI CATUZZO

Juíza de Direito
(assinatura eletrônica)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA